

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL



OBJETIVO:

Definir los lineamientos para la prevención y atención de casos de acoso laboral en la empresa **Metales y Conceptos SAS**, promoviendo un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y libre de hostilidades, conforme a la legislación colombiana vigente.

ALCANCE:

Este protocolo aplica a todos los colaboradores, contratistas, subcontratistas, proveedores y cualquier persona vinculada con la actividad económica de la empresa, sin distinción de cargo, nivel jerárquico o tipo de contrato. El ámbito de aplicación incluye:

- Zonas de trabajo, espacios públicos y privados relacionados con la actividad económica.
- Áreas de descanso e instalaciones sanitarias.
- Desplazamientos, viajes, actividades sociales, de formación y trayectos entre vivienda y lugar de trabajo.
- Comunicaciones relacionadas con el trabajo, incluyendo medios tecnológicos.

DEFINICIONES

- **Acoso laboral:** Toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un trabajador por parte de un empleador, jefe, superior jerárquico, compañero o subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia o causar perjuicio laboral, desmotivación o generar un ambiente hostil.
- **Hostigamiento:** Comportamientos insistentes que generan presión, persecución o incomodidad constante.
- **Conducta persistente:** Acto repetitivo que, pese a ser no deseado, afecta la dignidad, bienestar o derechos de la persona.
- **Confidencialidad:** Garantía de que la identidad de víctimas y testigos será protegida, evitando filtraciones accidentales.

MARCO LEGAL

- **Ley 1010 de 2006:** Prevención, corrección y sanción del acoso laboral.
- **Resolución 2646 de 2008:** Identificación y prevención de riesgos psicosociales.
- **Decreto 1072 de 2015:** Garantiza ambientes de trabajo seguros y libres de violencia.
- **Resolución 2404 de 2019:** Obliga a adoptar protocolos de prevención de acoso laboral.
- **Resolución 3461 de 2025:** Lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.

CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL

- Burlas, insultos o comentarios ofensivos reiterados.
- Difusión de rumores malintencionados.
- Asignación de cargas excesivas o tareas ajenas a las funciones.
- Obstaculización deliberada del trabajo.
- Exclusión social o aislamiento en el entorno laboral.
- Amenazas de despido o sanciones injustificadas.
- Negación de información necesaria para el desempeño.
- Descalificación pública o privada del trabajo realizado.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

- Presentar queja formal y recibir atención integral.
- Acceder a orientación psicológica, jurídica y técnica.
- Confidencialidad y reserva de identidad.
- Protección frente a represalias.
- Acceso a mecanismos de protección y acompañamiento.
- Derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

- Socialización del protocolo y rutas de atención.
- Capacitaciones sobre cultura del respeto, manejo de conflictos y prevención del acoso laboral.
- Campañas de sensibilización en fechas clave (ej. Día del Trabajo, Día de la No Violencia).
- Talleres de liderazgo y comunicación respetuosa.
- Reforzamiento de la ruta de atención y del rol del Comité de Convivencia Laboral.

FASES OPERATIVAS INMEDIATAS

FASE 1. Recepción de la queja

- Canales: correo institucional recursoshumanos@metalesyconceptos.com, buzón de sugerencias, línea confidencial 3175131234, atención presencial.

- Registro formal y asignación de número de radicado.
- Confirmación de recepción en máximo 24 horas hábiles.
- Responsable: presidente del comité de convivencia laboral.

FASE 2. Orientación inmediata

- Brindar acompañamiento inicial y garantizar información clara sobre derechos y rutas de atención.
- Responsable: presidente del comité de convivencia laboral.

FASE 3. Medidas de protección

- Ajuste temporal de jornada laboral.
- Separación preventiva de espacios laborales.
- Reubicación temporal.
- Restricción de contacto entre las partes.
- Responsable: Coordinadora de Gestión Humana.

FASE 4. Investigación y sanción

- Investigación imparcial en máximo 30 días calendario.
- Recopilación de pruebas y entrevistas.
- Garantía de defensa y presunción de inocencia.
- Sanciones: amonestación, suspensión, terminación de contrato con justa causa.
- Responsable: Comité de Convivencia Laboral/ Gestión Humana / Gerencia

ANEXOS

1. Política de prevención y atención del acoso laboral.
2. Fases operativas inmediatas.
3. Formato interno para reporte de presunto acoso laboral.

FORMATO INTERNO DE REPORTE DE PRESUNTO ACOSO LABORAL

1. Tipo de reporte

Opción	Selección
Acoso laboral	☐
Hostigamiento	☐
Conductas persistentes de presión o intimidación	☐
Comentarios ofensivos o humillantes	☐
Exclusión o aislamiento laboral	☐
Otro (especifique): _____	☐

2. Información de la persona que reporta

Campo	Información
Nombre completo	_____
Cargo / Área	_____
Tipo de vinculación	☐ Empleado ☐ Contratista ☐ Practicante ☐ Otro: _____
Teléfono de contacto	_____
Correo electrónico	_____
¿Desea mantener confidencialidad de su identidad?	☐ Sí ☐ No

3. Información de la persona presuntamente afectada (si es diferente a quien reporta)

Campo	Información
Nombre	_____
Cargo / Área	_____
Tipo de vinculación	_____
¿Autorizó este reporte?	☐ Sí ☐ No ☐ No aplica

4. Información de la persona señalada

Campo	Información
-------	-------------

Nombre	_____
--------	-------

Cargo / Área	_____
--------------	-------

Tipo de vinculación ☐ Empleado ☐ jefe ☐ Contratista ☐ Cliente/proveedor ☐ Otro: _____

5. Descripción de los hechos

- Fecha del hecho: _____
- Lugar donde ocurrió: _____
- Detalle de lo sucedido: _____

6. Frecuencia de la conducta

☐ Ocurrió una vez

☐ Ocurrió varias veces

☐ Es una situación recurrente

Fechas aproximadas: _____

7. Testigos (si existen)

Nombre	Cargo	Área
--------	-------	------

_____	_____	_____
-------	-------	-------

8. Evidencias disponibles

☐ Correos electrónicos

☐ Mensajes (WhatsApp / chat)

☐ Documentos

☐ Testigos

☐ No tengo evidencias

Describe: _____

9. Riesgo o afectación percibida

☐ Afectación emocional

☐ Ambiente laboral hostil

☐ Afectación en el desempeño laboral

☐ Otro: _____

10. Solicitud o expectativa frente al caso

☐ Investigación del caso

☐ Medidas de protección

- ☐ Mediación / intervención
- ☐ Orientación o acompañamiento
- ☐ Otro: _____

11. Declaración

Declaro que la información suministrada corresponde a los hechos que conozco o he experimentado.

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: _____

12. Uso interno (Gestión Humana / Comité de Convivencia Laboral)

Campo	Información
Número de caso	_____
Fecha de recepción	_____
Recibido por	_____
Área responsable de análisis	☐ Gestión Humana ☐ Comité de Convivencia ☐ Jurídica ☐ SG-SST
Acciones iniciales	_____
Estado del caso	☐ En análisis ☐ En investigación ☐ Cerrado

Nota de confidencialidad:

La información contenida en este formato será tratada de manera confidencial y de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y las políticas internas de la organización.